Положение об ежегодных оплачиваемых отпусках

ООО "Северный Ветер"

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления, переноса и оплаты отпусков работникам ООО "Северный Ветер" (далее - Компания) и является обязательным для всех подразделений.

1.2. Положение разработано на основании Трудового кодекса Российской Федерации и Правил внутреннего трудового распорядка Компании.

1.3. Ответственным за ведение графика отпусков и кадровые документы является директор по персоналу. Вопросы по Положению направляются в отдел кадров по адресу hr@severnyveter.example.

1.4. Работодатель обязан предоставлять отпуск в соответствии с утверждённым графиком, а работник обязан использовать отпуск в течение рабочего года, за который он предоставляется.

2. Продолжительность отпуска

2.1. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск составляет 28 календарных дней за рабочий год. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются.

2.2. Право на использование отпуска за первый рабочий год возникает у работника по истечении 6 месяцев непрерывной работы в Компании. По соглашению с руководителем отпуск может быть предоставлен и ранее.

2.3. Руководителям отделов дополнительно предоставляется 3 календарных дня оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий день. Эти дни суммируются с основным отпуском.

2.4. Работникам, совмещающим работу с обучением, предоставляется учебный отпуск продолжительностью 20 календарных дней в год на основании справки-вызова образовательной организации.

2.5. Отпуск без сохранения заработной платы по семейным обстоятельствам предоставляется на срок до 5 календарных дней в году на основании заявления работника и с согласия директора по персоналу.

3. Порядок оформления отпуска

3.1. График отпусков на следующий календарный год утверждается генеральным директором не позднее 15 декабря текущего года. С графиком работники знакомятся под подпись.

3.2. Заявление на отпуск подаётся работником не позднее чем за 14 календарных дней до даты начала отпуска. Заявление подписывает непосредственный руководитель, после чего оно передаётся в отдел кадров.

3.3. На основании заявления отдел кадров готовит приказ о предоставлении отпуска. Приказ подписывает генеральный директор, работник знакомится с ним до начала отпуска.

3.4. Работник вправе взять отпуск вне графика только по согласованию с руководителем и директором по персоналу. Согласование оформляется письменно.

3.5. Работник, уходящий в отпуск, обязан передать текущие задачи коллеге, назначенному руководителем, и указать его контакты в автоответе электронной почты.

4. Оплата отпуска и материальная помощь

4.1. Отпускные выплачиваются работнику не позднее чем за 3 рабочих дня до начала отпуска. Расчёт среднего заработка выполняет бухгалтерия за 12 календарных месяцев, предшествующих отпуску.

4.2. Если отпускные выплачены с нарушением срока, работник вправе потребовать перенести отпуск на другую дату по согласованию с руководителем.

4.3. Материальная помощь к отпуску составляет 15 000 рублей и выплачивается один раз в год вместе с отпускными. Условие выплаты: хотя бы одна часть отпуска длится не менее 14 календарных дней подряд.

4.4. Материальная помощь не выплачивается работникам, находящимся на испытательном сроке, и работникам, подавшим заявление об увольнении до начала отпуска.

5. Деление отпуска на части

5.1. По желанию работника отпуск может быть разделён на части. Количество частей не ограничивается, но каждая часть должна быть согласована с руководителем.

5.2. Хотя бы одна из частей отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. Остальные части могут быть любой продолжительности.

5.3. Каждая часть отпуска оформляется отдельным заявлением в порядке, установленном пунктом 3.2 настоящего Положения.

5.4. Отзыв работника из отпуска допускается только с его письменного согласия. Неиспользованные в связи с отзывом дни присоединяются к отпуску текущего года или переносятся на следующий год.

6. Перенос отпуска

6.1. Отпуск переносится на другой срок, если работник заболел в период отпуска и предоставил листок нетрудоспособности. Продолжительность отпуска

продлевается на число дней болезни.

6.2. Отпуск может быть перенесён по инициативе Компании только с письменного согласия работника и при наличии производственной необходимости, о чём руководитель сообщает не позднее чем за 7 календарных дней.

6.3. Перенесённый отпуск должен быть использован до конца текущего рабочего года, в крайнем случае - в течение 12 месяцев после окончания рабочего года, за который он предоставлен.

6.4. Запрещается непредоставление ежегодного отпуска в течение двух лет подряд. Отдел кадров ежеквартально направляет руководителям список работников с неиспользованными днями.

7. Компенсация за неиспользованный отпуск

7.1. При увольнении работнику выплачивается компенсация за все неиспользованные дни отпуска. Компенсация рассчитывается бухгалтерией и выплачивается в день увольнения.

7.2. В период работы денежной компенсацией можно заменить только ту часть отпуска, которая превышает 28 календарных дней. Замена основного отпуска деньгами не допускается.

7.3. Вопросы о замене части отпуска компенсацией рассматривает директор по персоналу на основании письменного заявления работника.

8. Заключительные положения

8.1. Положение вступает в силу с момента утверждения генеральным директором и действует бессрочно до принятия нового документа.

8.2. Изменения в Положение вносятся приказом генерального директора по представлению директора по персоналу. Все работники уведомляются об изменениях по электронной почте.

8.3. Споры по вопросам предоставления отпусков решаются путём переговоров, а при недостижении согласия - в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.